

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS II

• Conceito de Direito Penal

Conjunto de normas, regras, princípios que descrevem comportamentos reprováveis e ameaçadores da ordem social, denominados infrações criminais, e que tragam como consequência a imposição de uma sanção penal.

As infrações criminais (gênero) se subdividem em duas espécies: crimes e contravenções penais. O Direito Penal abarca tanto os crimes quanto as contravenções penais.

TEORIA GERAL DO CRIME

• Infração Penal

O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema dualista ou binário ou dicotômico da infração penal, dividindo-a em:

1) Crime (ou delito*)

2) Contravenção Penal, também chamada de (crime anão, delito liliputiano)

O delito possui diferentes interpretações. Há quem considere o delito como sinônimo de infração penal. A maioria da doutrina entende de maneira distinta, entende que o delito é sinônimo de crime, da espécie crime e não de infração penal, como um todo.

A contravenção penal é chamada de crime anão, delito liliputiano: é uma infração penal menor, com menos gravidade.

Infração Criminal

Crime vs Contravenção Penal

Lei de Introdução ao Código Penal

Art. 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.



Se a pena de um crime tiver a previsão de reclusão ou de detenção, está-se diante de um crime. As contravenções penais podem estar previstas em prisão simples, prisão simples ou multa, prisão simples e multa ou simplesmente, multa.

As contravenções penais nem sempre irão impor uma pena privativa de liberdade.

ANOTAÇÕES

Quem decide se a conduta ilícita é crime ou contravenção?

O crime é mais grave porque impõe a reclusão. O agente vai cumprir a pena em regime fechado, aberto ou semiaberto. Na detenção, o agente vai cumprir a pena em regime semiaberto ou aberto. A prisão simples também pode ser cumprida em regime aberto, só que sem rigor penitenciário. A contravenção penal pode ter apenas a pena da multa.

Trata-se de decisão do legislador. Será uma distinção feita pelo próprio legislador. Uma infração penal que hoje é uma contravenção poderá se transformar num crime se assim decidir o legislador. Trata-se, portanto, de uma distinção axiológica (de valor).

Ao longo dos tempos, condutas que eram crimes passaram a ser contravenções penais e vice-versa, por exemplo, o porte de arma de fogo: na década de 90, portar arma de fogo sem autorização era uma contravenção penal e depois passou a ser crime e se for porte de arma de uso restrito, constitui crime de potencial poder ofensivo.

Se no Edital estiver previsto o Decreto-lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), a distinção da tabela abaixo passa a ter muita relevância.

Crime	Contravenção
Preceito secundário: Penas de reclusão ou de detenção (e/ou/sem multa)	Pena de prisão simples ou de multa, cumulativa, alternativa ou isoladamente
A ação penal pode ser pública incondicionada, pública condicionada, ou de iniciativa privada	Sempre de ação penal pública incondicionada (art. 17, Dec. Lei 3.688/41 - LCP)
Pune-se a tentativa (art. 14, II, CP)	Não se pune a tentativa (art. 4º, LCP)
Há possibilidade de punição a crimes cometidos fora do território nacional – Extraterritorialidade (art. 7º, CP)	Somente se pune a contravenção cometida no território nacional (art. 2º, LCP)
Competência: Justiça Estadual ou Justiça Federal	Justiça Estadual, à exceção do foro por prerrogativa de função

O dispositivo contido no artigo 109 da CF aplica-se somente aos crimes. Se alguém praticar uma contravenção penal contra bens, serviços e interesses da União, ele será julgado na Justiça Estadual. A única ressalva é o foro por prerrogativa de função.



DIRETO DO CONCURSO

1. (FUNCAB/SEGEF-MA/AGENTE PENITENCIÁRIO/2016) As contravenções penais:
 - a. podem ser punidas com pena de detenção.
 - b. não prescrevem.

ANOTAÇÕES

- c. não são punidas na forma tentada.
- d. constituem meros ilícitos administrativos.
- e. estão inseridas na Parte Especial do Código Penal.

COMENTÁRIO

- a) Apenas os crimes podem ser punidos com pena de detenção.
- b) Prescrevem.
- c) Não são punidas na forma tentada.
- d) São infrações penais.
- e) Na Parte Especial do Código Penal estão previstos apenas crimes. As contravenções penais estão tanto previstas na Lei de Contravenções Penais quanto em leis esparsas, por exemplo, Lei n. 5.553, que trata de retenção indevida de documentos de identidade.



NORMA PENAL

É a que estabelece a conduta criminosa e a pena cominada a essa conduta. A norma penal é dividida entre preceito primário e preceito secundário.

Preceito Primário Vs Preceito Secundário

O preceito primário é a descrição da conduta delituosa e o preceito secundário é a sanção penal.

Exemplo:

Código Penal

Art. 121. Matar alguém (preceito primário).

Pena – reclusão, de seis a vinte anos (preceito secundário).

Relação do Direito Penal com Outros Ramos do Direito

- Unicidade do Direito

O Direito, como um todo, é uno. O objetivo do Direito é a manutenção da ordem e da paz social. Não interessa que alguns ilícitos sejam apenas punidos na esfera civil ou na esfera administrativa. Não pode haver contrariedade entre um ramo do Direito e outro. O propósito buscado por todos ele é o mesmo.

- Relação do DP com demais ramos.

ANOTAÇÕES

- **Direito Constitucional**

Mandados de criminalização: a CF determinando ao legislador o que deve ser considerado crime. Por exemplo, o crime de racismo deve ser estabelecido como crime e será um crime inafiançável e imprescritível. Já os crimes hediondos e equiparados a hediondos, como a tortura, o terrorismo e o tráfico de drogas, são inafiançáveis e insuscetíveis a graça, indulto e fiança. A CF, portanto, já delimita parâmetros mínimos para o Direito Penal.

E também a Teoria Constitucionalista do Direito, que determina que todos os crimes do Direito Penal busquem proteger um bem jurídico, o propósito do Direito Penal é proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade – todos os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal têm base na CF. Os bens jurídicos da vida, do patrimônio, família, estão todos previstos na CF.

Os Princípios Constitucionais, como os princípios da estrita legalidade e anterioridade, previstos no artigo 1º do Código Penal, também estão previstos na CF.

- **Direito Processual Penal**

Essa relação é bem mais óbvia, mais íntima. O Direito Processual Penal é o meio de aplicação das sanções penais. A aplicação da pena no tempo, a contagem do prazo no Direito Penal é uma, no Direito Processual Penal é outra. É com o Direito Processual Penal que se realiza a persecução penal do crime praticado.

- **Direito Administrativo**

Diversas leis, como a Lei n. 8.666/1993 (Lei das Licitações), trazem muitas disposições sobre ilícitos penais. Os próprios artigos do Código Penal, dos artigos 312 a 359, que estabelecem acerca dos crimes contra a Administração Pública.

- **Direito Civil**

Vários conceitos do Direito Civil serão aplicados no Direito Penal, por exemplo, o conceito de propriedade, direito de posse, esbulho possessório, casamento (crime de bigamia).

FUNÇÕES DO DIREITO PENAL

1. Proteção de bens jurídicos

2. Garantia

Essa garantia é para o cidadão. O Direito Penal visa proteger a sociedade como um todo. O cidadão que vier a praticar uma conduta só pode ser punido se a conduta praticada por ele estiver prevista como crime. A garantia para o cidadão é de que o Estado não vai puni-lo sem fundamento.

3. Instrumento de controle social

Na preservação da paz pública.



20m



25m

4. Ético-social

Ao longo da História, a sociedade evolui, a sociedade vai mudando os seus valores. O Direito Penal traz o mínimo valor ético. Em alguns países é permitida a poligamia. No Brasil, o crime de bigamia impede que alguém tenha mais do que uma esposa ou uma mulher tenha mais do que um marido.

5. Simbólica

A função simbólica tem duas vertentes: para os governantes e para os cidadãos. O governante que edita uma lei penal e se sente bem com isso porque está cumprindo a sua função de legislador. Na perspectiva da sociedade, o cidadão, ao ver as normas penais, ao saber que elas existem, se sente protegido, ainda que seja uma falsa percepção de segurança.



6. Motivadora

É motivadora porque motiva o cidadão a não cometer crimes.

7. Redução da violência estatal

Essa função está muito relacionada com a função anterior de Garantia. O Estado tem mais poder, é muito mais forte do que o cidadão. O cidadão só pode sofrer a punição do Estado se tiver uma conduta incriminada.

8. Promocional

Atuar como instrumento de transformação social. O Direito Penal precisa evoluir juntamente com a sociedade. Condutas que eram consideradas crimes, hoje já não o são.

Muitas leis hoje são editadas, por exemplo, com relação a Internet – anos atrás certos crimes pela Internet nem eram cogitados.

GABARITO

1. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
